

1500282-40.2022.8.26.0471

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Resta consignar, ainda, a inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação ao delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500282-40.2022.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-40.2022.8.26.0471

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

NATAN BUENO SAROBA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 48/49) em face de NATAN BUENO SAROBA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, supostamente, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30min, na Estrada Vicinal Porto Feliz-Rafard, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), o acusado trazia consigo, para consumo pessoal, droga, consistindo em 4 (quatro) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido total de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da inicial acusatória que o acusado era interno do sistema prisional e usuário de drogas, tendo adquirido a referida porção de entorpecente de indivíduo desconhecido; que, na data e local dos fatos, retornava do seu trabalho externo e foi submetido a revistas em suas vestimentas durante procedimentos de rotina realizados por agentes penitenciários, ocasião em que encontraram com o acusado as quatro porções da droga descrita que ele trazia consigo, no interior do bolso de sua calça.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 53).

Resposta à acusação apresentada à fls. 73/76.

Realizada audiência de instrução, foi recebida a denúncia, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 01/02); auto de exibição/apreensão (fl. 07); termos de depoimento (fls. 09/10); termo de declarações (fls. 17/18); laudo pericial (fls. 19/21); bem como prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (tetrahydrocannabinol) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a prova se revela idônea a ilustrar a autoria, porque o conjunto probatório amalhado em sede judicial está em consonância com aqueles elementos já obtidos na fase inquisitorial.

Em juízo, a testemunha NATANAEL SILVA ROSELEN, agente penitenciário, aduziu que não se recordava com precisão dos fatos, mas, mostrado seu depoimento na tela do Teams, confirmou seu depoimento de fl. 9. Ademais, o seu depoimento é coeso com o relato de fase pré-processual do seu colega de serviço, James Rocha de Moraes, de fl. 10. Não há motivos para não dar créditos à palavra dos agentes de segurança que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos agentes, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em reforço, o acusado confessou a prática do crime. Disse que portava a droga para consumo pessoal, tendo recebido os entorpecentes gratuitamente de um rapaz enquanto realizava trabalho externo.

Friso que a quantidade de droga apreendida é compatível com a figura do usuário.

Não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Resta consignar, ainda, a inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação ao delito em espécie, diante do atingimento inegável ao bem jurídico saúde pública. A pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo que qualquer flexibilização nesse sentido implicaria esvaziamento da norma incriminadora. Nesses termos, a jurisprudência do C. STJ, in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância

entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O

objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva

lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 35.920/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que "trazer consigo" é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante aos arts. 42 da LD e 59 do CP, não há circunstâncias a serem valoradas. Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). No entanto, o réu é multirreincidente, pois possui diversas condenações anteriores (autos de n.ºs 1500530-36.2018.8.26.0571, 0002568-30.2004.8.26.0137, 0000901-12.2009.8.26.0629, 0004086-63.2006.8.26.0629, 0004086-63.2006.8.26.0629), conforme fls. 24/43. Incide, portanto, o § 4º do art. 28 da LD, que permite a fixação da pena até o patamar máximo de 10 meses.

Dessa forma, considerando a multirreincidentência, a pena deve se aproximar do máximo, sem, contudo, se desconsiderar a confissão espontânea do réu. Procedo, portanto, a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade, com amparo na jurisprudência do C. STJ (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, entendo pela aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 9 (nove) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR NATAN BUENO SAROBA, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 9 (nove) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, diante do teor do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Porto Feliz, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA